공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2012-200호 2012. 8. 31.

사 건 번 호 2011서소3045

사 건 명 (주)옥시레킷벤키저의 부당한 표시행위에 대한 건

피 심 인 1. 유한회사 옥시레킷벤키저
서울 송파구 신천동 7-11 한국광고문화회관 18층
대표이사 ○○○

2. ○○○(유한회사 옥시레킷벤키저 대표이사)
서울 송파구 신천동 7-11 한국광고문화회관 18층

피심인들의 대리인 김앤장 법률사무소
담당변호사 이우진, 김은희

심 의 종 결 일 2012. 7. 13.

주 문

1. 피심인 유한회사 옥시레킷벤키저는 자신이 판매하는 가습기살균제「옥시싹싹 New 가습기당번」에 대하여 객관적 근거 없이 인체에 안전한 성분을 사용하여 안심하고 사용할 수 있는 것처럼 사실과 다르게 허위·과장의 표시 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 유한회사 옥시레킷벤키저는 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에, 위

1.의 행위와 관련하여「표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 별지의 기재 문안대로 중앙일간지의 사회면 또는 경제면에 5단×12㎝ 크기로 토요일, 일요일, 공휴일을 제외한 평일에 1회 게재함으로써 공표하여야 한다. 단, 공표관련 대상 일간지의 범위, 게재면 및 글자의 크기는 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

3. 피심인 유한회사 옥시레킷벤키저는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 51백만 원

나. 납부기한 : 과징금납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

4. 피심인 유한회사 옥시레킷벤키저 및 피심인 ○○○을 각각 검찰에 고발한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1. 피심인 유한회사 옥시레킷벤키저(이하 '피심인 회사'라 한다)[1]는 생활용품, 각종 화학제품 등의 제조 및 판매업을 영위하는 사업자로서「표시·광고의 공정화에 관한 법률」(이하 '법'이라 한다) 제2조 제3호의 규정에 의한 사업자에 해당되며, 이 사건 가습기살균제 제품용기 표시행위에 책임이 있는 자이다.

2. 피심인 ○○○은 2010. 5. 10.부터 2012. 7월 현재까지 피심인 옥시레킷벤키저의 대표이사로 재직하고 있는 자로서, 옥시레킷벤키저의 표시·광고의 입안, 기획 및 실행 등의 최종 승인자이므로 이 사건 표시행위에 대하여 실질적 책임이 있는 자이다.

1) 주식회사 옥시레킷벤키저는 2011년 12월 12일에 유한회사로 전환하였다.

나. 피심인 일반현황

3. 피심인 회사의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 회사 일반현황

(2010년말 기준, 단위: 백만 원, 명)

설립년월일	자본금	자산총액	총매출액(관련매출액)	당기순이익	상시 종업원수
1991. 1. 1.	1,001	118,734	243,851(461)	17,559	248

* 자료출처 : 피심인 회사 제출 자료

다. 시장현황

4. 가습기살균제는 1997년 최초 출시된 이후 현재 연간 판매량은 약 60만개이며, 연간 시장규모는 판매금액 기준으로 약 10~20억 원으로 추정된다.

5. 가습기살균제의 주성분(PHMG[2], PGH[3])은 가습기살균제 외에도 화장품, 샴푸, 물티슈, 기타 생활화학가정용품 등에서 방부 및 살균기능을 위해 사용되고 있다.

6. 가습기살균제 제품의 주원료는 대부분 주식회사 SK케미칼로부터 조달하고 있으나, 일부 제조사는 수입(덴마크의 케톡스사)을 통해서도 조달하고 있는 것으로 확인된다.

7. 가습기살균제는 원료 공급업체로부터 원료를 구매한 제조사들(용마산업사, 한빛화학 등)이 피심인 회사와 같은 판매사업자에게 납품하거나 판매사업자가 직접 원료를 구매하여 제조·판매하고 있다.

8. 2010년 기준, 가습기살균제 관련 시장규모는 약 10억 원 정도로 추정되며, 시장점유율은 애경산업 ××%, 이마트 ××%, 홈플러스 ××%, 버터플라이이펙트 ××% 등이며, 피심인 회사의 경우 ××%로 시장점유율 1위 사업자이다.

2) PHMG(Polyhexamethylene guanidine): 구아니딘계의 화학물질로 살균제나 부패방지제 용도로 사용된다.
3) Oligo(2-(2-ethoxy)ethyl guanidine chloride): 구아니딘계의 화학물질로 살균제 등으로 사용된다.

라. 최근 안전성 논란

9. 가습기살균제는 가습기 내의 미생물 번식과 물때 발생을 방지할 목적으로 출시된 상품이며, 이전에는 공산품으로 분류되어 있어 사전에 별도로 의약외품으로 허가나 승인을 받지 않고 자유롭게 제조하여 판매할 수 있었다.[4)]

10. 가습기살균제에 사용되는 성분들이 오랫동안 광범위하게 사용됐는데 가습기살균제에만 안전성이 문제가 되는 것은 가습기살균제는 흡입을 통해 노출되므로 폐손상 가능성이 있으나, 다른 제품들은 주로 피부로 노출되는 등 노출 경로의 차이가 있기 때문인 것으로 관계당국은 판단하고 있다.

1. 보건복지부(질병관리본부)가 2012. 2. 3. “가습기 살균제 1차 동물흡입 실험결과 최종완료”의 제목으로 언론에 배포한 보도자료의 주요내용은 다음과 같다.

○ 지난해 11월 이상소견이 발견되었던 2개 성분함유 제품(PHMG, PGH가 주성분인 총 6개 제품)은 폐손상과 인과관계가 있음이 최종 확인되었다.

○ 현재까지 가습기살균제 관련 폐손상 사례 34건을 확인하였으며, 추가 사례 파악을 위해 지난 11월 이후 전국 보건소 및 인터넷을 통해 가습기살균제 관련 폐손상 의심사례 141건을 접수받아 관련 학회를 통해 환자 해당여부를 확인중이다.

< 실험대상 제품 및 동일·유사성분 함유 제품 목록 >

연번	상품명	주성분	동물실험 결과	비고
1	옥시싹싹 New 가습기당번(액체)	PHMG phosphate	이상소견 발견	수거명령 발령 ('11.11.11)
2	와이즐렉 가습기살균제	PHMG phosphate	이상소견 발견 제품과 동일성분 함유	수거명령 발령 ('11.11.11)
3	홈플러스 가습기청정제	PHMG phosphate	이상소견 발견 제품과 동일성분 함유	수거명령 발령 ('11.11.11)
4	가습기클린업	PHMG hydrochloride	이상소견 발견 제품과 유사성분 함유	수거명령 발령 ('11.11.11)
5	세퓨 가습기살균제	PGH	이상소견 발견	수거명령 발령 ('11.11.11)

4) 보건복지부는 2011. 12. 30. 폐손상 환자발생의 원인으로 확인된 가습기 살균제를 의약외품으로 지정하는 내용의「의약외품 범위지정」고시개정안을 공포·시행하였다.

6	아토오가닉 가습기살균제	PGH	이상소견 발견 제품과 동일성분 함유	수거명령 발령 ('11.11.11)
7	애경 가습기메이트	CMIT/MIT	이상소견 미발견	
8	이마트 가습기살균제	CMIT/MIT	이상소견 미발견 제품과 동일성분 함유	
9	함박웃음 가습기세정제	CMIT/MIT	이상소견 미발견 제품과 동일성분 함유	
10	산도깨비 가습기퍼니셔	CMIT/MIT	이상소견 미발견 제품과 동일성분 함유	

· PHMG : polyhexamethylene guanidine

· PGH : Oligo(2-(2-ethoxy)ethoxyethyl guanidinium chloride

· CMIT : chloromethylisothiazolinone

· MIT : methylisothiazolinone

11. 한편 전 세계적으로 우리나라와 같이 보편적으로 가습기살균제를 가습기에 넣어 사용하는 나라가 없어 임상적, 조직학적으로 동일한 사례를 찾아 볼 수 없다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

12. 피심인 회사는 2000년경부터 주성분이 PHMG인 가습기살균제 「옥시싹싹 New 가습기당번[5]」(이하 "이 사건 제품"이라 한다)을 판매[6]하면서 제품용기에 아래 <그림>과 같이 "인체에 안전한 성분을 사용하여 안심하고 사용할 수 있습니다."라고 표시한 사실이 있다.

5) 공급경로: 원료 제조·공급(주식회사 SK케미칼)→유통(주식회사 CDI)→가습기살균제 제조·납품(주식회사 한빛화학)

6) 피심인 회사는 가습기살균제가 인체의 폐손상의 원인이라는 언론보도 및 보건복지부 질병관리본부의 발표에 따라 2011.8.31.부터 제품의 판매를 중단하였다.

<그림> 피심인 옥시레킷벤키저의 표시내용

나. 관련 법규정

표시·광고의 공정화에 관한 법률
제3조(부당한 표시・광고행위의 금지) ① 사업자등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시・광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 다음 각호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 이를 행하게 하여서는 아니 된다.
1. 거짓・과장의 표시・광고
2. ~ 4.(생략)
제5조(표시・광고내용의 실증 등) ① 사업자등은 자기가 행한 표시・광고 중 사실과 관련한 사항에 대하여는 이를 실증할 수 있어야 한다.

표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령
제3조(부당한 표시・광고의 내용) ① 법 제3조 제1항 제1호의 규정에 의한 허위・과장의 표시・광고는 사실과 다르게 표시・광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시・광고하는 것으로 한다.
② ~ ④ (생략)

소비자 안전에 관한 표시・광고 심사지침(공정거래위원회 예규 제73호)

Ⅲ. 심사지침. 1. 공통지침

가. 상품 등의 안전관련 특성과 관련한 부당한 표시·광고

- 상품의 효능 등에 대하여 부작용이 전혀 없는 것처럼 사실과 다르게 또는 과장하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 표시·광고 행위는 부당한 표시·광고가 된다.

나. 상품 등의 사용·이용과 관련한 부당한 표시・광고

- 상품 등의 사용·이용에 있어서 객관적 근거없이 당해 상품이 안전기능 등이 완전하여 소비자가 더 이상의 안전예방 조치를 하지 않아도 되는 것처럼 사실과 다르게 또는 과장하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 표시·광고 행위는 부당한 표시·광고가 된다.

다. 추천·보증 등의 방법을 이용한 부당한 표시·광고

- 상품의 일부분에 대하여 안전검사를 통과하였거나 특정한 상황에서 안전성이 확보되었음에도 불구하고 상품 전체가 안전검사를 통과한 것처럼 또는 어떠한 상황에서도 안전한 것처럼 사실과 다르게 또는 과장하여 소비자를 오인시킬 우려가 있는 표시·광고 행위는 부당한 표시·광고가 된다.

라. (생략)

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

13. 법 제3조 제1항 제1호에서 규정한 거짓·과장의 표시· 광고라 함은 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려서 표시·광고하여 소비자를 속이거나 소비자가 잘못 알게 할 우려가 있는 광고행위로서 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 광고를 말한다.

14. 따라서 거짓·과장의 표시·광고행위가 성립하기 위해서는 표시·광고내용의 허위·과장성과 소비자 오인성 및 공정거래 저해성이 인정되어야 한다.

15. 한편, 광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지의 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단한다.[7)]

7) 대법원 2003. 6. 27. 선고 2002두6965 판결 참조

16. 또한, 표시・광고의 공정거래 저해성은 당해 표시・광고가 소비자들의 구매선택의 고려 요인으로 작용하여 합리적인 소비선택을 방해함으로써 공정거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부로 판단한다.

2) 위법요건에 해당되는 지 여부

가) 허위·과장성 여부

17. 표시·광고법상 사업자가 자기가 공급하는 상품 등에 대하여 표시·광고하는 경우에는 소비자들에게 바르고 유용한 정보를 제공하여야 하고, 사실과 관련되는 사항에 대해서는 실증해야 하며, 상품선택에 영향을 미칠 수 있는 위해 정보를 표시하지 않거나 객관적 근거없이 사실과 다르게 또는 지나치게 과장하여 표시·광고해서는 아니 된다.

18. 그러나 피심인 회사가 위 행위사실과 같이 표시한 행위는 다음과 같은 점에 비추어 볼 때, 사실과 다르게 표시하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시한 것으로 허위·과장성이 인정된다.

19. 첫째, 사업자 등은 사실과 관련한 사항에 대해 표시·광고할 경우 이를 실증해야 함에도 피심인은 인체에 안전한 성분을 사용하여 무해하다는 자신의 표시행위에 대하여 객관적인 실증자료를 제출하지 못하고 있는 점.

20. 둘째, 이 사건 제품이 인체에 유해한 성분이 포함되어 있음에도 객관적 근거없이 인체에 안전한 성분을 사용한 것처럼 사실과 다르게 표시한 점. 이 사건 제품이 인체에 유해한 성분을 포함하고 있는 것은 ① 이 사건 제품의 원료공급자인 주식회사 SK케미칼이 작성하여 피심인 회사 등에게 제공된 물질안전보건자료(MSDS)에 이 사건 제품의 주성분을 포함하고 있는 SKYBIO 1125를 유해물질로 분류하여 이 제품을 먹거나 마시거나 흡연하지 말도록 경고하고 있고, ② 호주 보건부의「국가

의 공업용 화학물질에 대한 공고(2003년)」에 SKYBIO 1125의 구성원료인 PHMG phosphate에 대하여 “분진형태의 당해 물질의 흡입위험은 상당하다”고 보고되고 있으며, ③ 2012. 2. 3. 보건복지부(질병관리본부)가 이 사건 제품의 주성분인 PHMG가 폐손상과의 인과관계가 있음을 최종 확인한 것 등으로부터 인정된다.

21. 셋째, 이 사건 제품의 용기에 표시된 ‘안전’, ‘안심’ 등의 문구는 상품의 효능 등에 대해 부작용이 전혀 없거나 상품 등의 사용·이용에 있어서 상품의 안전기능 등이 완전하여 소비자가 더 이상의 안전예방 조치를 하지 않아도 된다는 의미인데 이는 사실과 다르게 표시한 행위로 판단되는 점.

22. 넷째, 우리나라 외에 전 세계적으로 PHMG를 가습기에 넣어서 사용하는 사례가 없고, 이의 안전성 여부 등과 관련된 연구자료도 없는 실정에서 최근 보건복지부(질병관리본부)가 실시한 가습기살균제의 유해성 실험의 결과로써 피심인의 법위반 사실을 입증하고 있는 점.

나) 소비자 오인성 및 공정거래 저해성 여부

23. 일반소비자들은 가습기살균제에 대한 안전성이나 인체에 유해한지 여부 등을 알기 어려워 사업자가 제시한 정보에 의존할 수밖에 없으며, 제품용기에 표시한 내용을 신뢰하여 그대로 받아들이는 것이 일반적이다.

24. 보통의 주의력을 가진 소비자가 위 행위사실과 같이 표시된 제품을 접할 경우, 인체에 안전한 성분을 사용하여 제조한 제품이므로 이를 구입하여 사용해도 인체에 아무런 해가 없어 안심하고 안전하게 사용할 수 있는 제품으로 인식하거나 오인할 우려가 있으며, 이는 소비자의 합리적인 구매선택에 실질적인 영향을 미칠 수 있으므로 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다고 판단된다.

3) 피심인 주장에 대한 검토

25. 피심인들은 이 사건 제품의 주성분을 포함하고 있는 SKYBIO 1125는 실제 사용시에 물에 희석하여 사용함으로써 주성분의 노출농도가 극히 낮아지는 것이므로 안전성에 문제가 없고, 아직까지 이 사건 제품에 사용된 주성분의 흡입독성에 대해서는 관련 자료가 존재하지 않으며 극히 낮은 농도에서의 흡입독성은 문제되지 않는다고 주장한다.

26. 또한 위법성의 근거로 제시되고 있는 물질안전보건자료(MSDS)의 내용에 대해서는, 자신은 완제품을 취급하는 회사로서 법률상 MSDS를 보관할 의무가 없기 때문에 이 사건 제품의 원료에 대한 관련 정보를 입수하기 어려웠고 그로 인하여 이 사건 제품의 주성분이 유해물질이라는 사실조차 몰랐다고 주장한다.

27. 살피건대, 가습기는 일반적으로 수분을 조절하기 위하여 사용하는 것으로 특히 어린이, 노약자, 환자, 임산부 등 면역력이 약하거나 수분조절 능력이 저하된 계층[8]이 주로 밀폐된 공간에서 사용하는 경우가 대부분이다.

28. 가습기에서 분사되는 내용물은 분진형태로 이루어져 인체에 흡입되기 쉬운 환경이므로 일반 살균기능 제품이 피부에 접촉하는 것과는 전혀 다르게 인체와 접촉한다고 할 것이다.

29. 따라서 사업자가 이 사건 제품을 판매하기 위해서는 사용특성상 불가피하게 인체에 흡입될 수밖에 없는 점을 고려하여 이 사건 주성분에 대하여 흡입으로 인한 안전성 여부를 좀더 면밀히 검증할 필요가 있었다고 판단된다.

30. 그럼에도 불구하고 피심인 회사는 실증이나 검증절차도 없이 만연히 사실과 다르게 인체에 안전한 성분을 사용하였다고 제품용기에 표시한 것이므로 피심인들의 주장은 타당성이 없다.

31. 아울러 피심인 회사가 이 사건 제품의 원료에 대한 MSDS의 내용을 몰랐다고

8) 보건복지부(질병관리본부)가 확인한 34건의 폐손상 사례 중 50%가 임산부와 어린이다.

주장하나 원료 공급자 등으로부터 제출받은 자료에 의하면 피심인 회사에게 MSDS 등과 같은 이 사건 제품의 원료에 대한 정보가 이미 제공되었던 사실을 확인할 수 있다.

3. 처분

가. 시정조치

32. 피심인 회사의 이 사건 표시행위는 시정되었으나 피심인 회사가 소비자를 대상으로 생활용품, 각종 화학제품 등의 제조 및 판매업을 영위해 온 사실을 고려할 때 이 사건 표시행위와 동일 또는 유사한 행위가 반복될 우려가 있으므로 피심인 회사에 대하여 행위금지 명령을 하기로 한다.

33. 또한, 이 사건 표시를 접한 소비자에게 남아 있는 오인성을 제거하고 피해자가 자신의 권익구제를 위한 법적조치를 취할 수 있도록 할 필요가 있어 공표명령을 부과하기로 하되, 부당한 표현의 내용 및 정도, 부당한 표시·광고의 규모, 표시·광고 내용중 부당한 표현이 차지하는 비중 및 부당한 표시·광고의 지역적 확산 정도 등을 고려하여 1개 중앙일간지에 5단×12㎝의 크기로 평일에 1회 게재하도록 하기로 한다.

나. 과징금

1) 과징금 부과여부 결정

34. 이 사건 제품을 사용한 피해 소비자가 다수이고 더구나 소비자의 인체·안전과 관련된 표시행위임을 감안하면 위반행위가 중대하고 소비자에게 미치는 파급효과가 크다고 판단되므로 피심인 회사에 대하여 과징금을 부과함이 타당하다.

2) 관련 법규정

표시·광고의 공정화에 관한 법률 제9조(과징금)

① 공정거래위원회는 제3조 제1항을 위반하여 표시・광고행위를 한 사업자등에 대하여는 대통령령으로 정하는 매출액(대통령령으로 정하는 사업자의 경우에는 영업수익을 말한다. 이하 같다)에 100분의 2를 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위 안에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만, 그 위반행위를 한 자가 매출액이 없거나 매출액을 산정하기 곤란한 경우로서 대통령령으로 정하는 사업자등인 경우에는 5억원을 초과하지 아니하는 범위 안에서 과징금을 부과할 수 있다.

② 생략

③ 공정거래위원회는 제1항 또는 제2항의 규정에 의하여 과징금을 부과하는 경우에는 다음 각호의 사유를 고려하여야 한다.

1. 위반행위의 내용 및 정도
2. 위반행위의 기간 및 횟수
3. 위반행위로 인하여 취득한 이익의 규모
4. 사업자등이 소비자의 피해를 예방하거나 보상하기 위하여 기울인 노력의 정도

④ 생략

⑤ 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 과징금의 부과기준은 대통령령으로 정한다.

표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령 제12조(과징금의 산정 방법)

① 법 제9조제1항 본문에서 "대통령령이 정하는 매출액"이란 법 제3조제1항을 위반하여 표시·광고행위를 한 사업자등이 위반기간 동안 판매하거나 매입한 관련 상품·용역의 매출액이나 매입액 또는 이에 준하는 금액(이하 “관련매출액”이라 한다)을 말한다.

② 제1항에 따른 관련매출액의 산정기준 및 방법 등에 필요한 사항은 공정거래위원회가 정한다.

표시·광고의 공정화에 관한 법률 시행령 제15조(과징금 부과기준)

① 법 제9조제1항 및 제2항에 따른 과징금의 부과기준은 별표와 같다.

② 제1항의 규정에 의하여 산정된 금액은 법 제9조제3항 각호의 사항을 참작하여 이를 가중 또는 감경할 수 있다.

③ 이 영에 규정된 사항 외에 과징금의 부과에 관하여 필요한 세부기준은 공정거래위원회가 정하여 고시한다.

3) 과징금액 산정

가) 기본과징금의 산정

35. 이 사건 표시행위는 피심인 회사가 판매한 가습기 살균제에 대한 것이므로 법 제9조제1항 및 법 시행령 제12조의 과징금 최대한도내에서 법 시행령 제15조 제1항 [별표]<개정 2009. 3. 12.> 과징금 부과기준에 따라, 관련 상품은 '가습기 살균제' 상품으로 하고, 위반행위 기간은 이 사건 제품이 판매된 2000년도부터 판매가 중단된 2011. 8. 31.까지로 하여 관련매출액은 5,107,995천 원으로 한다.

36. 한편, 이 사건의 관련 제품이 인체의 안전과 관련된 사항이고 피심인 회사의 위반행위로 인하여 소비자의 신체 피해가 발생한 점 등을 고려할 때 위반행위의 중대성이 '매우 중대한 위반행위'에 해당하므로 법 시행령 제15조 제1항 [별표]의 「과징금 부과기준[9]」 2. 가. 비고3.의 규정에 따라 1.0%의 부과기준율을 적용하여 기본과징금은 51,079천 원으로 한다.

나) 1차 조정

37. 조정사유가 없어 기본과징금액을 1차 조정 과징금으로 한다.

다) 2차 조정

38. 조정사유가 없어 1차 조정 과징금액을 2차 조정 과징금으로 한다.

9) 2011.10.17. 개정되기 전의 '과징금 부과기준'을 적용한다.

라) 부과과징금의 결정

39. 가중·감경 사유가 없어 2차 조정 과징금액을 그대로 부과하되, 백만 원 미만 금액은 절사하여 최종 부과과징금은 51백만 원으로 한다.

다. 고발

1) 피심인의 책임성

가) 피심인 회사의 책임성

40. 피심인 회사는 법 제2조 제3호의 규정에 의한 사업자로서 법 제3조 제1항에 따라 부당한 표시·광고를 하여서는 아니되고, 이 사건 가습기 살균제에 대한 부당한 표시행위로 인하여 인명 사상의 피해가 발생하는 등 사회적 파급효과가 크고 생명·건강 등 안전에 미치는 영향이 큰 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때 법위반의 정도가 중대하고 소비자 피해가 크다고 판단되므로, 고발조치함이 타당하다.

나) 피심인 ○○○의 책임성

41. 이 사건 제품의 부당한 표시행위로 인하여 소비자의 신체 피해가 발생한 점 등을 고려할 때, 법인을 처벌하는 것 외에 법 위반 행위를 예방함으로써 소비자의 안전과 생명을 보호할 책임이 있는 대표이사에 대하여도 책임을 물을 필요가 있으므로 2010. 5. 10.부터 2012. 7월 현재까지 피심인 회사의 대표이사로 재직하고 있는 ○○○을 고발하기로 한다.

2) 관련 법규정

표시·광고의 공정화에 관한 법률 제16조

③ (중략) 이 법 제17조에 따른 죄의 고발에 관하여는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제71조를 준용한다.

4. 결론

42. 피심인 회사의 위 2. 가.의 행위는 법 제3조 제1항 제1호의 규정에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제7조의 규정을, 과징금 납부명령에 대해서는 법 제9조의 규정을, 피심인 회사 및 피심인 ○○○에 대한 고발에 대하여는 법 제17조 제1호 및 제19조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2012년 8월 31일

의 장 위 원 안 영 호

위 원 김 학 현

위 원 서 석 희

<별지>

일간지 공표문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 **(유)옥시레킷벤키저**는 가습기살균제인 '옥시싹싹 New 가습기당번'을 판매하면서 객관적 근거없이 해당 제품이 인체에 안전한 성분을 사용하여 안심하고 사용할 수 있는 것처럼 **허위·과장의 표시 행위**를 하여 「**표시·광고의 공정화에 관한 법률**」을 **위반하였다는 이유**로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

2012. . .

(유)옥시 레킷 벤키저
대표이사 ○○○